

통 보

1. 제 목 : 노인인권보호 및 노인학대 예방 교육에 관한 사항

2. 관계기관 : □□·○○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원은 노인학대 예방 및 학대신고 활성화를 위해, 노인인권 교육계획을 수립하고 전직원 교육 이수를 지원하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「노인복지법」 제6조의3, 제39조6제5항 및 「노인장기요양보험법」 제35조의3에 따르면, [표 1]과 같이 교육 유형별 이수 방법 및 신고 절차를 의무화하고 있습니다.

[표 1] 법정 필수 노인인권교육

구 분	노인학대 예방 교육	노인인권교육
법적근거	· 노인복지법 제39조의6제5항	· 노인복지법 제6조의3
교육대상	· 노인복지시설에 소속된 신고의무자	· 노인복지시설 운영자 및 종사자
교육시간	· 연 1시간 이상	· 연 4시간 이상(인터넷 교육 6시간)
교육방법	· 자체교육, 사이버교육 등 교육 실시	· 보건복지부 장관이 지정한 교육기관
결과보고	· 지자체(보건복지부)	· 지자체(보건복지부)

따라서, 노인장기요양시설의 신고의무자(운영자 및 종사자) “노인학대 예방 교육” 을 연 1시간 이상 이수하고, 그 결과를 지자체(시군구)에 보고하여야 합니다..

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 노인인권보호 및 학대 예방 교육 실태를 확인한 결과 [표 2]와 같이 □□ 요양원은 2019년 인권보호교육을 지정된 인권교육기관(국가인권위원회, 노인보호전문기관, 한국보건복지인력개발원)에서 이수하지 아니하고, 자체교육을 실시하였으며, ○○○

요양원은 2020년 노인학대 예방 의무교육 대상자 XXX명 중 XX명(XX.X%)이 미이수한 사실이 있습니다.

[표] 법정 필수 노인인권교육 운영현황

소속	연도	교육과목	교육기관	교육기간	교육대상	이수	미이수	문제점
□□	20XX	노인학대 인권교육	자체교육	3.14, 3.21 7.11, 7.18	XXX명	XXX명	X명	00
○○○	20XX	노인학대 예방교육	자체교육	6.30	XXX명	XX명	XX명	00

4. 관계기관 의견 : □□·△△·○○○보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□·○○○보훈요양원장은

- 교육 대상자가 법령에 규정된 “노인학대 예방 및 인권보호교육”을 이수할 수 있도록 관리 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)